루리 줍줍 · 응모·실무 가이드

가상자산 과세: 현행 법령 내용과 유예 논의 …

루리 줍줍이 정리한 글

가상자산 과세: 현행 법령 내용과 유예 논의 현황

루리

국세청 안내 기준으로 가상자산 소득 과세는 2027년 1월 1일 이후 양도·대여분부터 적용돼요. 기타소득으로 분리과세하고, 연 250만원 기본공제 후 20% 세율이에요. 추가 유예 여부는 확정이 아니어서 개정 소식은 공식 자료로 확인해야 해요.

국세청 안내 기준으로 가상자산 소득 과세는 2027년 1월 1일 이후 양도·대여분부터 적용돼요. 기타소득으로 분리과세하고, 연 250만원 기본공제 후 20% 세율이에요. 추가 유예 여부는 확정이 아니어서 개정 소식은 공식 자료로 확인해야 해요.

> 국세청 누리집(2026-10-28 확인 표기)을 정리한 일반 설명이에요. 세무 상담이 아니에요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

1 1. 기본 정보

항목	내용
시행	2027년 1월 1일 이후 양도·대여분부터
소득 구분	기타소득(분리과세)
기본공제	연 250만원
세율	20% (지방소득세 별도)
신고	다음 해 5월 1일~5월 31일 종합소득세 신고기간
취득가액 계산	거주자별 총평균법

2 2. 현행 내용 정리

- 국세청 안내는 2024년 12월 소득세법 개정으로 시행이 2년 유예되어 2027년부터라고 설명해요.
- 2027년 1월 1일 전에 보유한 가상자산은 2026년 12월 31일 시가와 실제 취득가액 중 큰 금액을 취득가액으로 본다고 안내돼요. 시가 산정 방식은 사업자별로 달라 **공식 확인**이 필요해요.
- 취득가액 확인이 어려운 경우 일정 비율을 필요경비로 인정하는 방식이 안내돼요. 구체 비율과 판단기준은 대통령령 위임 사항이라 시행령 **공식 확인**이 필요해요.
- 가상자산 간 교환은 기축가상자산 가액에 교환비율을 적용해 계산한다고 안내돼요.
- 가상자산이용자보호법상 제외 대상(게임 결과물, 선불전자지급수단 등)은 과세에서 빠진다고 안내돼요.

3 3. 계산 구조

(총수입금액 − 필요경비 − 250만원) × 20% 구조예요. 연간 손익을 통산해 신고해요. 손실 이월공제 도입 여부는 이 글에서 확인하지 못했어요. **공식 확인**하세요.

4 4. 유예 논의는 어떻게 봐야 하나요

- 과세 시행은 이미 한 차례 이상 미뤄졌어요. 다만 이후 개정이나 추가 유예가 있는지는 **확정 아님**이에요.
- 국회에 계류된 개정안이나 보도 내용은 법이 바뀐 것이 아니에요. 법 개정은 국회 통과와 공포가 있어야 효력이 생겨요.
- 확인 순서는 국가법령정보센터의 소득세법·시행령 최신 조문, 국세청 안내, 기획재정부 보도자료 순이 좋아요.

5 5. 가상 예시

G씨가 2027년에 가상의 코인을 팔아 연간 이익이 1,000만원이라면, 필요경비를 이미 뺀 금액이라고 가정할 때 (1,000만원 − 250만원) × 20% = 150만원이에요. 숫자는 설명용이고 실제 세액은 공식 기준으로 계산하세요.

6 체크리스트

- 2026년 12월 31일 보유 수량과 시가를 기록했다
- 거래 내역을 거래소에서 내려받아 보관했다
- 해외·개인 지갑 거래도 정리했다
- 유예·개정 여부를 법령정보센터에서 확인했다
- 신고기간(다음 해 5월)을 달력에 적었다

7 용어 정리

- **기타소득**: 이자·배당·근로 등에 속하지 않는 소득 구분이에요.
- **분리과세**: 다른 소득과 합치지 않고 따로 세금을 계산하는 방식이에요.
- **기본공제(과세최저한)**: 일정 금액까지는 세금을 매기지 않는 금액이에요.
- **총평균법**: 보유 자산의 평균 취득가액으로 원가를 계산하는 방법이에요.

8 자주 묻는 질문

Q. 지금 팔면 세금이 있나요?

A. 국세청 안내는 2027년 1월 1일 이후 양도·대여분부터 적용된다고 해요.

Q. 또 유예되나요?

A. 확정된 내용이 이 글에서는 확인되지 않아요. 법령 개정 여부를 직접 확인하세요.

9 근거로 삼은 공식 출처

- 국세청 거주자의 가상자산소득 과세 개요: https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=238935 (https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=238935)
- 국가법령정보센터 소득세법(시행령 포함): https://www.law.go.kr (https://www.law.go.kr)
- 기획재정부: https://mofe.go.kr/ (https://mofe.go.kr/)
- 정부 정책주간지 K-공감(2024 세법 개정 소개): https://gonggam.korea.kr/newsContentView.es?mid=a12602000000&section_id=NCCD_POLICY&news_id=5fc42975-2271-445a-9c64-ebaf0ad16fdf&nPage=47&b_list=9 (https://gonggam.korea.kr/newsContentView.es?mid=a12602000000&section_id=NCCD_POLICY&news_id=5fc42975-2271-445a-9c64-ebaf0ad16fdf&nPage=47&b_list=9)
- 추가 유예 여부, 손실 이월공제: 이 글에서 확인하지 못함

📤 공유 공유하기 카카오톡 🔗 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

💬 다른 고민 보기 · 🎯 루리에게 추천 상담 받기

10 마감 임박 공모전